

技术转让合同

受让人：_____，以下简称甲方。

地址：_____

电话：_____

开户银行：_____

账号：_____

让与人：_____，以下简称乙方。

地址：_____

电话：_____

开户银行：_____

账号：_____

鉴于乙方合法持有与_____有关的技术秘密，并有权向甲方许可使用该技术秘密；甲方愿意按照本合同约定使用该技术秘密设计、制造、安装、维修和销售合同产品。甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，在平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同，以资共同遵守。

第一条 定义

1. 技术秘密：指乙方许可甲方使用的，与合同产品设计、制造、安装、维修和销售有关的技术知识、经验、图纸、数据、工艺、资料及其他未公开技术信息。

2. 合同产品：指甲方根据乙方许可的技术秘密设计、制造或销售的产品，具体内容见附件。

3. 技术资料：指乙方向甲方提供的与技术秘密有关的图纸、说明书、技术数据、操作文件、工艺文件及其他资料。

4. 净销售额：指合同产品销售收入扣除运输费、包装费、保险费、保管费及双方约定费用后的金额。

第二条 技术转让内容和范围

1. 本合同项下技术许可性质为普通许可。未经乙方书面同意，甲方不得将该技术秘密转让、许可、披露或提供给任何第三方。

2. 乙方许可甲方在_____范围内使用该技术秘密，用于设计、制造、安装、维修和销售合同产品。

3. 甲方不得超出本合同约定范围使用技术秘密，不得向境外或双方约定限制区域销售合同产品或零部件。

4. 乙方应按照本合同及附件约定向甲方提供完整、正确、有效的技术资料，并提供必要的技术培训和指导。

5. 乙方许可甲方使用的商标为：_____。
商标使用范围、期限和方式由双方另行约定；未作约定的，甲方不得擅自使用乙方商标。

第三条 费用及支付方式

1. 甲方应向乙方支付技术许可入门费人民币_____元。

2. 甲方应按照合同产品销售情况向乙方支付技术使用费。使用费标准为：_____。

3. 技术使用费可以按照下列方式计算：

(1) 按每台合同产品人民币_____元支付;

(2) 按合同产品净销售额的_____ %支付;

(3) 其他方式: _____。

4. 甲方应于每年度结束后_____日内向乙方提交上一年度合同产品销售数量、销售金额及使用费计算表,并在乙方确认后日内支付相应使用费。

5. 本合同项下费用均以人民币支付。乙方收款账户如下:

开户银行: _____

账户名称: _____

银行账号: _____

第四条 技术资料交付

1. 乙方应于本合同生效后_____日内,按照附件约定向甲方交付技术资料。

2. 技术资料交付方式为: _____。

3. 甲方收到技术资料后,应在_____日内进行清点确认。发现资料缺失、损坏或不符合约定的,应及时书面通知乙方。

4. 乙方收到甲方书面通知后,应在_____日内免费补充、更换或重新交付相关技术资料。

第五条 技术培训和技术服务

1. 乙方应按照双方约定为甲方技术人员提供必要的技术培训和技术指导。

2. 培训内容、时间、地点、人数和费用承担方式为: _____。

3. 乙方派遣技术人员到甲方现场提供服务的，服务内容、期限、费用和差旅承担方式为：_____。

第六条 考核与验收

1. 甲乙双方应按照附件约定的技术指标、验收标准和验收方法，对合同产品或技术资料进行考核验收。

2. 验收合格的，双方应签署验收合格确认文件。

3. 验收不合格的，双方应分析原因并采取补救措施。属于乙方原因的，乙方应免费补充资料、修改技术方案或重新提供技术指导；属于甲方原因的，由甲方承担相应费用和责任。

4. 经整改后仍不能达到合同约定标准的，双方应协商确定继续履行、调整合同内容、减少费用或解除本合同等处理方式。

第七条 技术改进和成果归属

1. 在本合同有效期内，乙方对技术秘密作出的补充、更新或改进，应及时通知甲方，并在本合同约定范围内提供给甲方使用。

2. 甲方在实施技术秘密过程中形成的改进技术，归甲方所有；乙方在技术秘密基础上形成的改进技术，归乙方所有。

3. 双方共同完成的改进技术，归双方共有。任何一方使用、转让或许可第三方使用共有技术的，应事先取得另一方书面同意。

4. 未经技术成果所有方书面同意，另一方不得向第三方披露、转让、许可或公开相关改进技术。

第八条 权利保证和保密义务

1. 乙方保证其为本合同项下技术秘密及技术资料的合法权利人或合法授权人，有权按照本合同约定许可甲方使用。

2. 如第三方主张本合同项下技术秘密或技术资料侵犯其合法权益，乙方应负责处理并承担相应责任；因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

3. 甲方应对乙方提供的技术秘密、技术资料、图纸、数据、工艺文件及其他未公开信息承担保密义务。

4. 未经乙方书面同意，甲方不得向任何第三方披露、提供、转让、许可使用或者以其他方式公开上述保密信息。

5. 上述技术秘密已经公开，且非因甲方违约导致公开的，甲方对已公开部分不再承担保密义务。

6. 保密期限为本合同有效期内及合同终止后_____年；依法应长期保密的信息，不受前述期限限制。

第九条 双方保证

1. 乙方保证所提供的技术资料真实、完整、准确、有效，并符合本合同约定的技术要求。

2. 乙方应按照约定时间交付技术资料，并提供必要的技术培训和技术服务。

3. 甲方应按照本合同约定使用技术秘密，并按照约定支付入门费、技术使用费及其他应付款项。

4. 甲方不得将乙方提供的技术秘密、技术资料用于本合同约定范围以外的其他目的。

第十条 违约责任

1. 甲方未按约定支付费用的，应按照逾期未付款金额每日_____ %向乙方支付违约金。
2. 乙方未按约定交付技术资料、提供培训或技术服务的，应在甲方要求的期限内补正；逾期仍未补正的，应承担违约责任。
3. 因乙方提供的技术资料存在重大错误、缺陷或权利瑕疵，导致甲方无法正常使用技术秘密的，甲方有权要求乙方整改、减少费用、赔偿损失或解除合同。
4. 甲方违反保密义务或超出合同范围使用技术秘密的，乙方有权要求甲方立即停止违约行为，并赔偿乙方因此遭受的损失
5. 双方约定的违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应赔偿不足部分。

第十一条 不可抗力

1. 因不可抗力导致一方不能履行或不能完全履行本合同的，该方应及时通知另一方，并在合理期限内提供相关证明。
2. 受不可抗力影响的一方应采取合理措施减少损失。根据不可抗力影响程度，双方可协商延期履行、部分履行或解除合同。
3. 不可抗力持续超过_____日，致使合同目的无法实现的，任一方均可解除合同。

第十二条 争议解决

因履行本合同发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方均可向_____人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效、期限及其他

1. 本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
2. 本合同有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。
5. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方

签名：_____（盖章）

乙方

签名：_____（盖章）

签署日期：____年__月__日

签署日期：____年__月__日